

गोरखापत्र_संस्थान_ऐन_२०१९

English title: Gorkhapatra Corporation Act, 1963

गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. गोरखापत्र संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२८ २०२८ । १२ । २० । २. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. गोरखापत्र संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ५. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ७ । १४ । ६. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । ३ । १० । ७. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१९ सालको ऐन नं. ६४ । गोरखापत्र संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाली जनताको सुविधा एवं आर्थिक हितको लागि गोरखापत्र दैनिकको सञ्चालन एवं प्रकाशनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने, २०६६ द्वारा झिकिएको । सकर बढी मात्रामा सरकि गराई त्यसको प्रकाशनको स्तर उठाएर समय अनुकूल बढ्ता लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको रूपमा गठन र व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम "गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐनको यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकदिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछन् । मिति २०२० । ३ । २५ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा २०२० । ३ । २५) । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा - । (क) "संस्थान" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको गोरखापत्र संस्थान समझनु पर्दछ । (ख) "समिति" भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति समझनु पर्दछ । (ग) "महाप्रबन्धक" भन्नाले संस्थानको तत्कालको महाप्रबन्धक समझनु पर्दछ र यो शब्दले नजिको नमित्त भै काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (घ) "शेयर होल्डर" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियमानुसार वितरण गरिएको शेयर लनि शेयर होल्डर समझनु पर्दछ । (ङ) "तोकेको" वा "तोके बमोजिमको" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू वा विनियमहरूमा तोकेको वा तोके बमोजिमको समझनु पर्दछ । परिच्छेद-२ । स्थापना, पूँजी र व्यवस्था । ३. संस्थानको स्थापना : (१) "गोरखापत्र संस्थान" नामले एउटा संस्थान स्थापति हुनेछ । (२) संस्थान अवधिनि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र संगठति संस्था हुनेछ । यो संस्थाको सबै कामको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलति नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालेस उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(३) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भतिर वा विदेशमा समेत एजेन्ट, समाचारदाता वा बकिरी केन्द्रहरू नयुक्त गर्नु वा खडा गर्नु संस्थानको लागि कानूनी हुनेछ । ४. पूँजी शेयर र शेयर होल्डरहरू : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) संस्थानको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) संस्थानको कूल पूँजीमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लनिछ र सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । बढीमा पच्चीस प्रतिशत शेयर समितिका कर्मचारीलाई तोके बमोजिम बकिरी गरिनेछ । बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बकिरी गरिनेछ । कर्मचारीले खरदि गरेको शेयर नजिले संस्थानको सेवामा रहनुजेल सुक्री बकिरी गर्न पाउने छैन । (३) प्रत्येक शेयर अवभाज्य हुनेछ । (४) साधारणतः संस्थानका कर्मचारीलाई बाहेक कुनै व्यक्ती वा कम्पनीलाई तोकेको सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधति । प्रतिशतभन्दा बढी शेयर दनिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । (५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमति हुनेछ । ५. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिस्टर भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था बाहेक अरू कसैले पनि संस्थानको शेयर कनिन वा शेयर होल्डर हुन पाउने छैन । ६. अनुदान र ऋण लनि अधिकार : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाले पास गरे बमोजिम वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आफ्नो चालू पूँजी (वर्कडिग क्यापिटल) बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जनिंसी ऋण लनि वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानले कुनै विदेशी एजेन्सीबाट ऋण लनि वा अनुदान स्वीकार गर्नु हुँदैन । ७. व्यवस्था : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियममा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्नेछ । तर समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरू मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू महाप्रबन्धक वा एक वा एक भन्दा बढी

सञ्चालकहरूको उपसमिति वा संस्थानका अरू पदाधिकारीले पालन तथा प्रयोग गरी सुम्पन सक्नेछ । ८. सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकहरूको कार्य अवधि: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सञ्चालक मिति (यसपछि "समिति" भनिएको) मा देहाय बमोजमिका पाँचजना सञ्चालकहरू रहनेछन् :- । (क) संस्थानको महाप्रबन्धक, । (ख) गैर सरकारी शेयर होल्डरहरू मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना, । (ग) सरकारी शेयर बापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (घ) पत्रकारिता प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एकजना ।

(२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयर होल्डरबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक पन नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनेछ । (३) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता संस्थानको महाप्रबन्धकले गर्नेछ । (३क) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि निजिहरू पुनः निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्नेछन् । (४) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनित सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै नजिको सट्टा नेपाल सरकारले अरू कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) साधारण सभाबाट संस्थानका कर्मचारीहरूबाट सञ्चालकको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्वाचन भै कार्यभार सम्हालेपछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनित सञ्चालकहरू स्वतः खारेज हुनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । ९. सञ्चालकको नमित्त अयोग्यता : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । देहायको कुनै व्यक्तिसञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैन:- । (क) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति, । (ख) नैतिक पतन देखि फौजदारी अभियोगमा कसुरदार प्रमाणित भै सो बापत ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्तो कैदको सजाय भोगसिकेको मितिले ५ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति, । (ग) ऋण तरि नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा । (घ) संस्थानसँग कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको नजि स्वार्थ भएको व्यक्ति । १०. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था: देहायको अवस्थामा मनोनीत सञ्चालकहरूलाई नेपाल सरकारले र निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सक्नेछ । (क) दफा ९ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा । (ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार ३ पटक भन्दा बढी अनुपस्थिति भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनीत सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणबाट र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारण सभाको दृष्टिकोणबाट बेमुनासबि देखिएमा, वा । (ग) दफा १६ उल्लिखन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हसिसेदार भएको प्रमाणित भएमा । ११. सञ्चालकको राजीनामा र खाली हुने स्थानको पूर्ती: (१) कुनै मनोनीत सञ्चालकले नेपाल सरकार छेउ र निर्वाचित सञ्चालकले समिति छेउ लखित सूचना दर्जि आफ्नो पदबाट राजीनामा दनि सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजिले पद त्याग गरेको मानिन्छ ।

(२) मृत्यु, राजीनामा वा अरू कुनै कारणबाट कुनै मनोनीत वा निर्वाचित सञ्चालकको पद खाली हुन आएमा अवस्था अनुसार अरूको मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ती गरिन्छ र निर्वाचनद्वारा आउने सञ्चालक आफ्नो सावकिलाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ । (३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भै समितिमा काम कारबाही भएको भए पन सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन । १२. सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक : सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. समितिको बैठक: (१) तोकिएको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ र समितिको बैठकको कार्यवधि तोकिएबमोजमि हुनेछ । अध्यक्ष वा नजिको अनुपस्थितिमा सो बैठकको नमित्त सञ्चालकहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आधभन्दा बढी सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित भएमा समितिको कोरम पुगेको मान्नु पर्दछ र कोरम नपुगेमा सो बैठक स्थगित गरिन्छ । (३) समितिको बैठकमा उपस्थित भै मत दनि सञ्चालकहरूको बहुमतले सबै कुराको निर्णय हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले साधारणतया मत दनि पाउने छैन तर बराबर मत भएमा निर्णयात्मक मत दनि पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नयुक्ति: (१) संस्थानको कार्यहरूको सञ्चालनको नमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा समितिले अरू कर्मचारीहरू नयुक्त गर्न सक्नेछ । निजहरूको नयुक्ति, सेवाको शर्त, कार्यवधि र पारिश्रमिक तोकिए बमोजमि हुनेछ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । (२) संस्थानको कर्मचारीले प्रत्येक महिनामा पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजमिको अङ्कबाट अनविर्य रूपले संस्थानको शेयर खरिद गर्न पर्ने गरी नयुक्ति र सेवाको शर्त राख्न सकिन्छ । तर अस्थाई नयुक्ति भएको र करार सेवामा नयुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई शेयर बकिरी गरिन्छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. सञ्चालकले बैठकमा भाग लनि नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा ८ बमोजमि सञ्चालक भइरहेको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लनि पाउने छैन । १६. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतबिन्ध : संस्थानका कुनै सञ्चालकले र सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,

२०५७ द्वारा संशोधित । महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हस्तिसेदार हुन सक्ने छैन ।

तर संस्थानले लिए दिएको वा लनि दनि प्रस्ताव गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा वा संस्थानको कुनै सहायक अङ्गले लिई दिई वा लनि दनि प्रस्ताव गरी सञ्चालक समितिको वचिारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट सरोकार भएको कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको सभामा पेश गर्नु पर्दछ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट बुकमा जनाइने छ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टा बारे समितिमा हुने कुनै वचिार वमिश्र वा नरिणयमा भाग लनि पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. संस्थानको काम र कर्तव्य : (१) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा व्यापकताले पूर्ण स्वस्थ, उत्तरदायी तथा मनोरञ्जन सामग्रीले युक्त पत्रपत्रिकाको प्रकाशन एवं वतिरणद्वारा देशी वदिशी समाचार एवं अन्य उपयोगी कुराहरूको जानकारी सर्वसाधारणलाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपालभर सरल, सुलभ, एवं सुपथ कसिमिले उपलब्ध गराउनु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार र कर्तव्यको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी संस्थानले वशिष गरेर देहायमा लेखिएका कामहरू गर्न अथवा अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनेछ :- । (क) गोरखापत्र दैनिकको मुद्रण, प्रकाशन, वतिरण, सञ्चालन, आदि सबै काम गर्ने, । (ख) गोरखापत्र दैनिक र राईजडिग नेपालका वभिन्न संस्करण प्रकाशनको स्तरमा सुधार ल्याउने तथा देशी एवं वदिशी समाचारलाई सकभर व्यापक रूपमा समावेश गर्ने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक भावनालाई वकिसति गर्दै लैजाने कसिमिका आकर्षक, रोचक, संस्कृतिप्रचिायक तथा मनोरञ्जनपूर्ण प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने । (घ) सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । (ङ) गोरखापत्र दैनिक, राईजडिग नेपाल र संस्थानका अन्य प्रकाशनका वभिन्न संस्करण, आकार प्रकार र मूल्य अन्य दस्तुर आदि निरिधारण गर्ने र असूल गर्ने । (च) आफूले गर्नु पर्ने कामको अतिरिक्त जन-साधारणले प्रकाशन गर्न ल्याएको कुरा आवश्यक दस्तुर लिई छपाई दनि, । (छ) संस्थानभतिर वा बाहिरका व्यक्तिलाई संस्थानको काम कुरामा शकिषा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने, । (ज) आफूले गर्न पाउने काम गर्नका लागि अचल सम्पत्तिप्राप्त गर्ने, भोग गर्ने र नामसारी गर्ने, । (झ) आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मदद हुने कसिमिको सबै ठेक्का पट्टा लनि दनि र कार्यान्वति गर्ने, । (ञ) संस्थानको सम्पत्तिधिति बन्धक राखी अरूसँग सापटी लनि, । (ट) संस्थानको सम्पत्तिभाडामा दनि, बकिरी गर्ने वा अरू प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने, । (ठ) डपिजटिको ब्याज दनि र संस्थानको शेयरको लाभांश बाँड्ने, । (ड) आफ्नो प्रकाशन प्रतजिनताको वशिवास बढाउन आवश्यक प्रचार गर्ने, ।

(ढ) आफ्नो प्रकाशनको बकिरी वतिरणका लागि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपालभतिर र वदिशमा समेत ठाउँ ठाउँमा बकिरी केन्द्र खोल्ने वा एजेन्सी दनि, । (ण) आफ्नो पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीलाई नवित्तभरण वा उपदानको व्यवस्था गर्ने तथा बचत खाता खोल्ने, । (त) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले अनुमत दिएका सेक्यूरिटीहरूमा लगाउने, । (थ) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरूको पालन र अधिकारहरूको प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वति गर्न आवश्यक भएका र त्यसको सलिसलामा चाहनि अरू सबै काम कुराहरू गर्ने । १८. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिप्राप्त गर्नु पर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायको काम कुरा गर्नु हुँदैन :- । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । (क) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न, वा । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्तिधिति लनि दनि, वा । (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँचलाख रूपैयाँभन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुवधि बेचबखिन गर्न वा नामसारी गर्न । १९. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) संस्थानको आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महिना अगावै संस्थान र त्यसका सहायक अङ्गहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षमा गरनि कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, वकिस कार्य, आय व्ययको वविरण, अरू काम कुराहरूको वविरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मदद चाहनि भए त्यसको वविरण सहति समितिले आर्थिक लगत प्रस्तावति गरी साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नु पर्दछ । (२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भइसकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त अरू कुनै वशिष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावति आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थानले यस्तो काम कुराको पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकममा व्यहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजमिको लगत नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्दछ । परिच्छेद-४ । साधारण सभा । २०. साधारण सभा : (१) संस्थानले सर्वसाधारणमा बकिरी गर्न नषिकाशति गरेको शेयर पूँजीको घटीमा ५ प्रतशित मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बकिरी भै सकेपछि प्रत्येक वर्ष । संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मतिले २ महिनाभतिर संस्थानले प्रधान कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरनिछ । कम्तीमा पचास जवान शेयर होल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित नविदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहर्याएमा, अरू कुनै समयमा पनि

संस्थानको विशेष साधारण सभा गरिन्छ ।

(२) प्रथमबार कम्तीमा १०० जना शेयर होल्डरको उपस्थिति नभई साधारण सभाको कोरम पूरा भएको मानिने छैन । सो कोरम पूरा नभई दोस्रो पटक बोलाइदा भने ५० जना शेयर होल्डरको उपस्थिति भए कोरम पुगेको मानिन्छ । तर दोस्रो पटक पनिलेखिए बमोजमि पुग्न सकेन भने सोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी नकिसा भए बमोजमि हुनेछ । (३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थिति शेयर होल्डरहरूले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता, त्यस उपर अडिटरको प्रतविदन र संस्थानको वर्ष भरको काम सम्बन्धी समितिको प्रतविदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिन्छ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । (४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एक मतको हिसाबले जे जत प्रतिशत शेयर खरिद गरेको छ सो बराबर संख्यामा संस्थानको शेयर होल्डरले मत दनि पाउनेछ । तर, । (क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशत भन्दा कम शेयर खरिद गरेकोमा भने मत दनि पाउने छैन । (ख) शेयर प्रतिशत एक इकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई नपुगेसम्म तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दनि पाउने छ । सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा थप । (४क) शेयर होल्डरले वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थिति नभई वा प्रतिनिधि निपठाई मत दनि पाउने छैन । (५) सभाको नरिणय उपस्थिति शेयर होल्डरहरूको साधारण बहुमतद्वारा गरिने छ । २१. नरिणय र नरिदेशनहरू दनि नेपाल सरकारको अधिकार : (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको बीच मत वभिनिनता हुन गएमा यस्तो कुरा नरिणयार्थ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिन्छ र नेपाल सरकारले त्यसमाथि दिएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हतिको निमित्त उचित ठहर्याएमा संस्थानलाई देहायका कुराहरूको नरिदेशनहरू दनि सक्नेछ र त्यस्ता नरिदेशन पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ:- । (क) कुनै खास क्षेत्रमा निर्धारित सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरू काम कारबाही गर्न वा, । (ख) संस्थानले गरी राखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा त्यसमा कुनै फेर बदल गर्न वा, । (ग) संस्थानले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न । २२. संस्थानको कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको जाँचबुझ गर्न एकजना निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो जाँच गराउन लागेको खर्च संस्थानले बेहोर्न कर लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले संस्थानसँग रहेका सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जाँचन पाउनेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले नेपाल सरकार छेउ आफ्नो प्रतविदन पेश गर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । २३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिन्छ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने रकमहरू पनि सोही कोषबाट बेहोरिन्छ । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वा नेपाल सरकारले अनुमति दिएका अरू बैङ्कमा जम्मा गरिन्छ । (३) यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियमबाट अधिकृत कार्यहरूको निमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने समितिलाई अधिकार हुनेछ । २४. दायित्व सम्हाल्ने : संस्थानको स्थापना हुनुभन्दा अघि यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा नेपाल सरकारले गरेको वा नेपाल सरकारसँग भएको दायित्वहरू र ठेक्का पट्टाहरू मध्ये नेपाल सरकारले संस्थानको निमित्त छुट्याएको जतमि संस्थान वा नजिसँग वा नजिको निमित्त भए गरेको मानिने छ । २५. हिसाब राख्ने तरिका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका अनुसार राखिन्छ । २६. नाफा वितरण: संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिबमोजमि हुनेछ । २७. लेखापरीक्षण : (१) संस्थानको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना शेयर होल्डरहरूले छानेको एकजना गरी जम्मा दुईजना अडिटरहरूले गर्ने छन् । शेयर होल्डरहरूद्वारा छानिने अडिटर वार्षिक साधारण सभामा छानिन्छ र सोही सभामा अडिटरहरूको मेहनताना पनि तोकिने छ । तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना अडिटरले नै संस्थानको लेखा परीक्षण गर्नेछ । (२) शेयर होल्डरहरूले छानेको अडिटर कुनै कारणवश खाली भएमा अर्को साधारण सभा नहुन्जेलसम्मको लागि नेपाल सरकारले सो खाली स्थान पूर्ति गर्न सक्नेछ । (३) संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता र तत्सम्बन्धी भरपाईहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कर्तव्य अडिटरहरूको हुनेछ । अडिटरलाई संस्थानमा रहेका सबै हिसाब खाताहरूको लगत दिइनेछ । नजिहरूले जुनसुकै मनासबि समयमा संस्थानको जुनसुकै स्थान वा जुनसुकै पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीसँग रहेको जुनसुकै हिसाब किताब र कागजातहरू हेर्न जाँचन सक्नेछन् । (४) अडिटरहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता बारेको आफ्नो प्रतविदनको एउटा प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थानको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतविदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनु पर्दछ:- । (क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन, । (ख) अडिटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो स्पष्टीकरण वा सूचना सन्तोषजनक छ छैन, र । (ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता रीतपूर्वकको छ छैन । (५) संस्थानको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेका प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएका प्रस्तावहरू समितिले साधारण सभाको कार्य सूचीमा समावेश गर्नेछ ।

(६) शेयर होल्डरहरू र साहुहरूको उचित संरक्षणको लागि संस्थानले उठाई राखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र संस्थानको हिसाब राख्ने तरिका ठीक भए

नभएको कुरा खोली आफैँछेड प्रतविदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा पनअडिटिरहरूलाई नरिदेशन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (४) वा (६) बमोजमि प्राप्ति प्रतविदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागी नेपाल सरकारले संस्थानलाई नरिदेशन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । २८. गोप्य राख्ने र वशिवासघात नगर्ने कुराको प्रतजिजा गर्नु पर्ने : आफ्नो पद सम्हालनु भन्दा अघि नै संस्थानको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अडिटि, पदाधिकारी र अरू कर्मचारीले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अथकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू व्यक्तिलाई प्रकाश गर्ने छैन र संस्थानको काममा वशिवासघात गर्ने छैन भनी प्रतजिजा गर्नु पर्दछ । २९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३०. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि राख्नु, बनाउन वा पेश गर्नु पर्ने विवरण, हिसाब किताब प्रतविदन वा अन्य कुनै कागजमा जानी जानी वा बदनायितसाथ झुट्टो तथ्य देखाउन वा साँचो कुरा दवाई व्यहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तीनवर्ष सम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनायितसाथ उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले दफा २२ अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न नयुक्त भएको व्यक्तिलाई नजिको काम काजमा बाधा पुर्‍याएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजमि मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासबि कारण बनि नदिएमा वा दनिमा लापरवाही गरेमा नजिलाई एकहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृतिले नलिई कुनै विवरणपत्र वा वजिजापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा नजिलाई ६ महिना सम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । (५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लङ्घन गरी संस्थानसँग हुने ठेक्का पट्टमा हिसेदार भई सो दफा बमोजमि जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा नजिलाई २ वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । (६) यस दफाबमोजमि सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बगि समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई असुल उपर गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

३०क. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : संस्थानले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा २१ बमोजमि नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै नरिदेशन दँदा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा नरिदेशन दनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३०ख. स्थानीय कर नलाग्ने : संस्थानको कारोवारमा कुनै कसिमिको स्थानीय कर लाग्ने छैन । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ३१. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३१क. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ : सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको नमित्त असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको नमित्त नजि व्यक्तितगत तवरले जवाफदेही हुने छैन । ३२. नयिमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्यहरू कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नयिमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति भएपछि लागू हुनेछन् । ३३. वनियिमहरू बनाउने संस्थानको अधिकार : संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनका नमित्त यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरूमा बाधा वरिध नपरी संस्थानले वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ र ती वनियिमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् । ३४. यो ऐन बमोजमि हुने : प्रचलति नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा लेखिएका कुराहरूमा यही बमोजमि हुनेछ । अनुसूची । (दफा २८ सँग सम्बन्धति) । इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतजिजा । म प्रतजिजा गर्दछु कि संस्थानको सञ्चालक, महानरिदेशक कर्मचारी अडिटिरो हैसियतबाट वा संस्थानमा आफ्नो पदसम्बन्धी समुचा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औ क्षमताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य नषिठाले गर्नेछु । म पुनः प्रतजिजा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संस्थानसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थानसम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै व्यक्तिलाई नरिक्षण वा ग्रहण गर्न दनि छैन ।